

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:02-3110/INNOTEL-YTEHOANGDUC

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 12 tháng 11 năm 2024, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên mua”: CÔNG TY TNHH DUỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Địa chỉ : 12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 028 3929 3777
MST : 0301140748
Đại diện : Ông Nguyễn Vũ Hoàng Trung Chức vụ: Giám đốc

BÊN B “Bên bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84 28) 3662 1119
MST : 03 04 19 55 05
Tài khoản : 17058209 Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM
Đại diện : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

- Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

STT	MÃ HÀNG	MÔ TẢ	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	VAT	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	XGS 2100	Thiết bị tường lửa Sophos XGS 2100 HW Appliance with 8 GE + 2 SFP ports, 1 expansion bay for optional Flexi Port module, SSD + Base License (incl. FW, VPN & Wireless) for unlimited users + power cable.	2	85,600,000	17,120,000	188,320,000
2		XGS 2100 Subscriptions Phần mềm hỗ trợ tường lửa Sophos XGS 2100 Xstream Protection - 12 MOS Xstream Protection Subscription Includes: Network Protection, Web Protection, Zero-Day Protection, Central Orchestration, DNS Protection and Enhanced Support Thời hạn sử dụng: 12 tháng tính từ ngày kích hoạt bản quyền phần mềm	2	78,300,000	-	156,600,000
TỔNG CỘNG						344,920,000

Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng./.

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT theo quy định, chi phí hỗ trợ/chuyển đổi cấu hình và thay thế thiết bị cũ, nhân công, vận chuyển, di chuyển... để Bên B thực hiện Hợp đồng này mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

- **Nội dung xuất hóa đơn:**

STT	Tên Hàng hóa, Dịch vụ	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	VAT	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	Thiết bị tường lửa Sophos XGS 2100, phụ kiện	2	85,600,000	17,120,000	188,320,000

2	Phần mềm hỗ trợ tường lửa Sophos XGS 2100 Xstream Protection - 12 tháng	2	78,300,000	-	156,600,000
	TỔNG CỘNG				344,920,000

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp và bàn giao cho Bên A thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1. Bên B đảm bảo hàng hóa được cung cấp đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, thời hạn đã ghi trong Hợp đồng này và được đóng gói, bao bì theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
- Cung cấp Hoá đơn tài chính hợp lệ, Biên bản bàn giao hàng hoá theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Bảo hành thiết bị khi đã hoàn thành việc giao và lắp đặt thiết bị, thời hạn bảo hành theo thỏa thuận trong hợp đồng.
- Bên B giao hàng cho Bên A đầy đủ tài liệu kỹ thuật đi kèm của nhà sản xuất hàng hóa (nếu có).
- Việc nâng cấp này đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động và các chính sách đang cấu hình cho 2 thiết bị firewall đang hoạt động.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
- Được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- Được quyền không nhận hàng hóa và đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như hàng hóa không đúng chất lượng, chủng loại như trong hợp đồng và yêu cầu Bên B hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B (nếu có).

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng: 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. HCM.

Người nhận: Huỳnh Thanh Tuấn Anh – SĐT: 0938615683

3.2 Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ làm việc trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.

Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 15 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên thì sẽ chịu chế tài theo Điều 6.1.c.

- 3.3 Thời gian giao hàng: giao hàng trong vòng 04-06 tuần kể từ ngày thanh toán đợt 1.
- 3.4 Giao nhận: Khi Bên B giao hàng cho Bên A, đại diện của Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng hoá và ký nhận vào biên bản bàn giao thiết bị với đại diện của Bên B.
- 3.5 Thời gian triển khai: trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bên A nhận được hàng hoá.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

- 4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị): 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 4.2 Phương thức bảo hành:
 - Bên B sẽ bảo đảm trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A, Bên B sẽ tiếp nhận và phản hồi thông tin, sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất hoặc lỗi của Bên B trong suốt thời gian bảo hành. Nếu quá thời gian này, Bên B không phản hồi thông tin thì Bên A có quyền tự mình hoặc thuê bên thứ ba khắc phục, sửa chữa những lỗi này và Bên B có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí này cho Bên A.
 - Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên B chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần.
- 4.3 Địa chỉ liên lạc bảo hành:
 - 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.
 - Tel: (84 28) 3636 9793
- 4.4 Thời gian làm việc:
 - Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
 - Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
- 4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
 - Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện (trừ trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo hành).
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản và thanh toán được chia làm 2 đợt:

- Đợt 1: Trong vòng 03 ngày kể từ khi ký hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 30% giá trị Hợp đồng đã bao gồm VAT là: **103,476,000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng.).
- Đợt 2: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng và Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ thì Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B 70% giá trị còn lại của Hợp đồng đã bao gồm VAT với số tiền là: **241,444,000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng.).

Hồ sơ thanh toán hợp lệ gồm:

- Đề nghị thanh toán;
- Hóa đơn giá trị gia tăng;
- Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên.

5.2 Thông tin tài khoản nhận thanh toán

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG
- STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

6.1 Bên vi phạm các điều khoản đã nêu trong hợp đồng phải chịu phạt. Mức phạt cụ thể là:

- a. Nếu Bên A thanh toán chậm trễ hơn so với thời gian quy định tại Điều 5 khoản 5.1, Bên A sẽ phải chịu phạt cho Bên B số tiền là 0,05%/tổng số tiền thanh toán chậm cho mỗi ngày chậm thanh toán.
- b. Nếu Bên B giao hàng hoặc triển khai chậm hơn so với thời gian quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.05%/ngày trên tổng giá trị hàng chậm giao/chậm triển khai cho 01 ngày chậm trễ. Bên A có quyền gia hạn thêm một thời gian cho Bên B giao hàng. Thời gian gia hạn sẽ được quyết định bởi Bên A. Nếu quá Thời gian gia hạn mà Bên B vẫn không giao đủ hàng hoặc hoàn thành công việc theo quy định tại Hợp đồng cho Bên A thì: (i) Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng; (ii) Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A các khoản tiền mà Bên A đã thanh toán; (iii) Bên B chịu phạt vi phạm 8% tổng giá trị hợp đồng bị vi phạm và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Bên A (nếu có)

- c. Nếu sau khi có thông báo của Bên B mà Bên A lấy hàng chậm hơn so với quy định của hợp đồng (quá 15 ngày) thì Bên A sẽ chịu phạt số tiền là 0,05%/ ngày trên tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Ngoài ra, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có).
- 6.2 Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A (trừ trường hợp được quy định tại Hợp đồng này) sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng đồng thời Bên B phải hoàn trả số tiền Bên A đã đặt cọc (nếu có) và một khoản tiền tương đương với số tiền đã đặt cọc. Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên B (trừ trường hợp được quy định tại Hợp đồng này) sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và mất số tiền đã cọc. Các khoản phạt hợp đồng và các khoản bồi thường thiệt hại sẽ được bên vi phạm thanh toán cho bên bị vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ ngày xác định vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG

- 7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
- 7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ khởi kiện ra Tòa Nhân Dân có thẩm quyền tại Tp.HCM.
- 7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phán quyết của Tòa án khi có hiệu lực là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Án phí sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

- 8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:
- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất...và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
- 8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:
- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, bên thông báo chuyển

cho bên còn lại giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền tại địa phương của bên thông báo.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng.
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.
- Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày, bất kỳ bên nào cũng có quyền thông báo đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không bị xem là vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN TUÂN THỦ

9.1. Phòng, chống tham nhũng

- Bên B sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc bất kỳ công ty thuộc tập đoàn của Bên A hoặc nhân viên của Bên A vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về phòng chống gian lận, hối lộ và tham nhũng.
- Bên B sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán hoặc hứa thanh toán, hoặc cho phép thanh toán bất kỳ khoản tiền nào, hoặc tặng cho, hứa tặng cho hoặc cho phép tặng cho bất kỳ vật gì có giá trị cho bất kỳ người nào, tổ chức nào, bao gồm các công chức nhà nước, chuyên gia chăm sóc sức khỏe hay bất kỳ người có liên quan với bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào, để giành lấy hoặc duy trì công việc kinh doanh hoặc để được một lợi thế không chính đáng cho bất kỳ nhân viên của Bên A hoặc công ty thuộc tập đoàn của Bên A.
- Bên B sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hoặc cố gắng nhận được bất kỳ khoản tiền hoặc bất kỳ vật nào có giá trị từ bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào để đảm bảo một lợi thế không chính đáng cho người hoặc tổ chức đó có liên quan đến giao dịch kinh doanh hoặc dịch vụ được cung cấp theo Hợp Đồng này.
- Bên B đã không thanh toán, nhận hoặc tìm cách nhận bất kỳ khoản thanh toán nào thuộc loại được mô tả tại Điều này trong quá khứ [24 tháng].

9.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân:

- Nếu việc thực hiện Hợp đồng này yêu cầu một bên xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc bí mật nào khác thay mặt cho bên còn lại, Bên cung cấp sẽ chỉ cung cấp dữ liệu đó theo các tiêu chí và yêu cầu

phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên xử lý có trách nhiệm xử lý dữ liệu đó theo hướng dẫn của bên cung cấp, tuân thủ mọi luật hiện hành, thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý, phù hợp để ngăn chặn việc xử lý trái phép, vô tình làm mất, phá hủy hoặc làm hỏng dữ liệu đó.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 10.1. Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
- 10.2. Hai bên cam kết và bảo đảm rằng các bên đã thực hiện đầy đủ tất cả thủ tục pháp lý và các thủ tục nội bộ để đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng này.
- 10.3. Hai bên cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.
- 10.4. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
- 10.5. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai bên chấm dứt, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý kể từ ngày hai bên thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh từ Hợp đồng này.

Hợp đồng này được làm thành bốn (04) bản, mỗi Bên giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A 

Nguyễn Vũ Hoàng Trung

ĐẠI DIỆN BÊN B

Huỳnh Thanh Hải